P U T U S A N

Nomor 2630/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Syafii Harahap
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 41 Tahun/7 Januari 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Denai Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area Kota Medan / Jalan Pasar V Gang Mentimun 14 Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
4. Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2630/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2630/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYAFII HARAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Perantara Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SYAFII HARAHAP** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAFII HARAHAP (Residivis/ Sudah Pernah Dihukum) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Langgar Gang Bahagia Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis metafetamina / shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 202 sekira pukul 18.00 Wib saksi MARUBA H. SILALAHI, S.Sos, saksi ZAINAL AZHARI dan saksi RIZKY PRADITYA (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAFII HARAHAP menjual narkotika jenis shabu di Pinggir Jalan Langgar Gang Bahagia Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan dan sekira pukul 22.00 Wib ada seorang pembeli yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) ji dengan kesepakatan harga Rp. 900.000-(sembilan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menemui JONI (dalam lidik) di Jalan Langgar Gang Bahagia Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan lalu terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) ji dengan harga Rp. 810.000-(delapan ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan JONI menemui pembeli di Pinggir Jalan Langgar Gang Bahagia Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan dan setelah bertemu dengan pembeli lalu pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembeli selanjutnya saksi MARUBA H. SILALAHI, S.Sos, saksi ZAINAL AZHARI dan saksi RIZKY PRADITYA melakukan penggerebekan dan pada saat itu JONI dan pembeli tersebut berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita batang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto .Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto terdakwa peroleh dengan cara memesan dari JONI dengan harga Rp. 810.000-(delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan akan terdakwa jual seharga Rp. 900.000-(sembilan ratus puluh ribu rupiah) dan apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 90.000-(sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis metafetamina / shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 10 Oktober 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari terdakwa MUHAMMAD SYAFII HARAHAP.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :6193/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, SIK serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD SYAFII HARAHAP, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidair :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAFII HARAHAP (Residivis/ Sudah Pernah Dihukum) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Langgar Gang Bahagia Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metafetamina / shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma tiga lima) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 202 sekira pukul 18.00 Wib saksi MARUBA H. SILALAHI, S.Sos, saksi ZAINAL AZHARI dan saksi RIZKY PRADITYA (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAFII HARAHAP menyediakan narkotika jenis shabu di Pinggir Jalan Langgar Gang Bahagia Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan dan sekira pukul 22.00 Wib ada seorang pembeli yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) ji lalu terdakwa menemui JONI (dalam lidik) di Jalan Langgar Gang Bahagia Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan lalu terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) ji kemudian terdakwa bersama dengan JONI menemui pembeli di Pinggir Jalan Langgar Gang Bahagia Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan dan setelah bertemu dengan pembeli lalu pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembeli selanjutnya saksi MARUBA H. SILALAHI, S.Sos, saksi ZAINAL AZHARI dan saksi RIZKY PRADITYA melakukan penggerebekan dan pada saat itu JONI dan pembeli tersebut berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita batang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto.Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metafetamina / shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 10 Oktober 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram netto dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari terdakwa MUHAMMAD SYAFII HARAHAP.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :6193/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, SIK serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD SYAFII HARAHAP, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotia.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Paditya, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beirkut:
   - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Langgar Gang Bahagia Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan;
   - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto yang saksi ketahui setelah dilakukan penimbangan di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut yang disaksikan oleh saksi, terdakwa dan saksi penangkap. Dan terdakwa terdakwa ditangkap pada saat pada saat menyimpan, memiliki dan menguasai, perantara jual beli dan menjual narkotika jenis shabu;
   - Bahwa kejadian bermula pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib mendapatkan informasi bahwa ada di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Langgar Gang Bahagia Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyeliidkan dan mencari informasi kebenarannya;

- Bahwa selanjutnya setelah didapatkan informasi dan ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu ditempat tersebut dan setelah penyelidikan dirasa cukup, kemudian saksi bersama rekan saksi kembali mendatangi tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan melihat ada orang yang dicurigai melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dan langsung dilakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa yang menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan dilakukan penangkapan dilakukan penyitaan barang bukti dari penguasaan terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto. Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto yang diperolehnya dari JONI (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.50 Wib di Jalan Langgar Gang Bahagia Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dengan cara mengambilnya dari JONI selanjutnya akan dibayarkan apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual dan akan membayarkannya sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi

2. Saksi Maruba H Silalahi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beirkut:
   - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Langgar Gang Bahagia Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medatepatnya dipinggir jalan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto yang saksi ketahui setelah dilakukan penimbangan di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut yang disaksikan oleh saksi, terdakwa dan saksi penangkap. Dan terdakwa terdakwa ditangkap pada saat pada saat menyimpan, memiliki dan menguasai, perantara jual beli dan menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian bermula pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib mendapatkan informasi bahwa ada di Jalan Langgar Gang Bahagia Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyeliidkan dan mencari informasi kebenarannya;
- Bahwa selanjutnya setelah didapatkan informasi dan ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu ditempat tersebut dan setelah penyelidikan dirasa cukup, kemudian saksi bersama rekan saksi kembali mendatangi tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan melihat ada orang yang dicurigai melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dan langsung dilakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa yang menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan dilakukan penangkapan dilakukan penyitaan barang bukti dari penguasaan terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto. Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto yang diperolehnya dari JONI (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.50 Wib di Jalan Langgar Gang Bahagia Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dengan cara mengambilnya dari JONI selanjutnya akan dibayarkan apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual dan akan membayarkannya sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Langgar Gang Bahagia Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib ada seorang pembeli narkotika jenis shabu yang tidak terdakwa kenal datang kepada terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa “mau belanja bang, aku mau 1,5 ji bang?” dan terdakwa menjawab “ ada bentar kuambilkan dari si JONI (Dpo) yaudah tunggu bentar kuambilkan” ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung berjalan kaki menemui JONI di Jalan Langgar Gang Bahagia Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan dan setelah terdakwa bertemu dengan JONI terdakwa langsung berkata “ini, ada yang belanja 1,5 biji” dan kemudian terdakwa dan JONI menjumpai pembeli yang tidak dikenal tersebut ;
- Bahwa kemudian JONI memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mau menyerahkan datang anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sumut langsung melakukan penggerebekan dan JONI (Dpo) berhasil melarikan diri bersama dengan pembeli yang tidak terdakwa kenal tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan disita barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto yang terdakwa ketahui setelah dilakukan penimbangan di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dihadapan terdakwa dan disaksikan oleh saksi penangkap;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto;

- Bahwa benar Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dipinggir jalan dengan harga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) seluruhnya;
- Bahwa kemudian terdakwa akan menjualkannya kepada pembeli yang sebelumnya memesan kepada terdakwa dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) seluruhnya dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) apabila narkotika jenis shabu tersebut terjual;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Langgar Gang Bahagia Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan. Dan terdakwa ditangkap seorang diri
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut pada saat terdakwa menguasai, memiliki, menjadi perantara dan pada saat menunggu pembeli narkotika jenis shabu kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dan pada saat penangkapan adapun barang bukti disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto'
- Bahwa benar, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto adalah milik JONI (Dpo);
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto dari JONI (Dpo) dan adapun cara terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkannya adalah terdakwa mengambilkannya dari JONI (dalam lidik) kemudian terdakwa akan membayarkan setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual dengan harga akan terdakwa seharga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto dari JONI (dalam lidik) adalah pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.50 Wib di Jalan Langgar Gang Bahagia Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa benar, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto adalah untuk terdakwa jual kembali kepada pemesan yang sebelumnya memesan dengan terdakwa;
- Bahwa benar, harga 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto adalah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) seluruhnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) apabila narkotika jenis shabu tersebut terjual.
- Bahwa benar, terdakwa menjual dan menjadi perantara jual narkotika jenis shabu adalah baru kali ini.
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan JONI (Dpo) sudah dari kecil terdakwa serta terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan JONI dan terdakwa berhubungan dengan JONI dalam hal hubungan transaksi jual beli narkotika adalah selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui JONI (Dpo) menjual narkotika jenis shabu adalah sekitar 6 (enam) tahun.
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis lain kepada orang lain hanya menjual narkotika jenis shabu saja.
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual narkotika jenis shabu dari pemerintah atau pihak yang berwenang yang berhak untuk memberikan ijin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :6193/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, SIK serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD SYAFII HARAHAP, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUHAMMAD SYAFII HARAHAP dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau *"error in persona"*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib Petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada di Jalan Langgar Gang Bahagia Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyeliidkan dan mencari informasi kebenarannya, selanjutnya setelah didapatkan informasi dan ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu ditempat tersebut dan setelah penyelidikan dirasa cukup, kemudian Petugas Kepolisian kembali mendatangi tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan melihat ada orang yang dicurigai melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dan langsung dilakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa yang menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu;

Bahwa setelah dilakukan dilakukan penangkapan dilakukan penyitaan barang bukti dari penguasaan terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto. Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto yang diperolehnya dari JONI (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.50 Wib di Jalan Langgar Gang Bahagia Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dengan cara mengambilnya dari JONI selanjutnya akan dibayarkan apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual dan akan membayarkannya sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan harga 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto adalah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) seluruhnya, yang mana dari hasil menjual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) apabila narkotika jenis shabu tersebut terjual.

Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :6193/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, SIK serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD SYAFII HARAHAP, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah Ilegal dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat giatnya dalam memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYAFII HARAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi, Perantara Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto

   Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nelson Panjaitan, S.H., M.H. , Denny L Tobing, S.H., M.H. , Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Randi H.T, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Nelson Panjaitan, S.H., M.H.	Donald Panggabean, S.H.
Denny L Tobing, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)